

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1656/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

นายบุญโชติ ช่วยคุ้ม

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้อง ดังนี้ มีผลเท่ากับศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดตามมาตรา 289, 80 โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์จึงฎีกาข้อหาดังกล่าวในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ คงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้เฉพาะข้อหาความผิดตามมาตรา 288, 80 ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษากลับกันมา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต่อสู้ขัดขวางร้อยตำรวจเอกกระหงษ์ ใจแสน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายขณะปฏิบัติหน้าที่จับกุมจำเลยในข้อหา มีอาวุธปืนดังกล่าว จำเลยใช้อาวุธปืนยิงร้อยตำรวจเอกกระหงษ์ ๑ นัด โดยเจตนาฆ่า แต่กระสุนปืนไม่ลั่น และจำเลยใช้รถจักรยานยนต์ไม่มี

หมายเลขทะเบียนขับขีไปโดยไม่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปี ขอให้ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒, ๓๓, ๘๐, ๙๑, ๑๓๘, ๑๔๐, ๒๘๘, ๒๘๙, ๓๗๑
พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ พระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖, ๕๙ ธิบอาวุธปืน กระสุนปืน และซองใส่กระสุนปืน

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๘๘ ประกอบมาตรา ๘๐, ๓๗๑ พระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒
ทวิ เรียงกระทงลงโทษ ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำคุก ๑๐ ปี ข้อหา มีอาวุธ
ปืน จำคุก ๒ ปี ข้อหาพาอาวุธปืน จำคุก ๑ ปี รวมจำคุก ๑๓ ปี ธิบอาวุธปืนและกระสุน
ปืนของกลาง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ
มาตรา ๘, ๘ ทวิ วรรคหนึ่ง, ๗๒ วรรคหนึ่ง, ๗๒ ทวิ วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ให้
ยกฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่า เจ้าพนักงาน
ผู้กระทำการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙, ๘๐ ปรากฏว่าคดีนี้
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐
เพราะจำเลยไม่ทราบว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้
ยกฟ้องสำหรับความผิดฐานนี้ ดังนั้น จึงมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์

พิพากษายกฟ้องโจทก์ในฐานความผิดตามมาตรา ๒๘๙, ๘๐ โดยอาศัยข้อเท็จจริง
กรณีจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ การที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทราบว่าเป็นเจ้า
หน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นการฎีกาโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยในความผิดฐานนี้ โจทก์คงฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้เฉพาะข้อหาฐานพยายามฆ่าผู้อื่นตามมาตรา ๒๘๘, ๘๐ ที่ศาลชั้นต้น
และศาลอุทธรณ์พิพากษากลับกันมา และศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ฟังไม่ได้ว่าจำเลย
ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย

พิพากษายืน

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลจังหวัดทุ่งสง - นายจักรกฤษณ์ อนันต์สุชาติกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายเสมอ อินทรศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ